МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 02 дугаар сарын 14 № 02/10 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ГИШҮҮН, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД
С.ЧИНЗОРИГ ТАНАА

Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн иргэн Б.Доржбат, Х.Уянга, Ж.Занаа нар "...сахуу татрангийн вакциныг эцэг, эх, асран хамгаалагчийн зөвшөөрөл авахгүй, "вакцин тариулахгүй" гэж манай хүүхдүүд хэлэхэд хүнлэг бусаар тэдний хүсэл, саналыг үл хайхардаг бүдүүлгээр хүүхдийн эрхийг зөрчиж, Монгол иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд ноцтой халдаж байна" гэх гомдлыг Комисст гаргасан.

Гомдлын мөрөөр холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авч, баримт бичигтэй танилцахад дараах үйл баримт тогтоогдож байна.

Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Ерөнхий боловсролын 32 дугаар сургууль 2023 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр заавал хийх дархлаажуулалтын үндэсний товлолд заасан сахуу, татран өвчний эсрэг сэргийлэх тарилгад 7, 15 насны нийт 410 сурагчийг хамруулсан байна.

Энэ талаар Хан-Уул дүүргийн Ерөнхий боловсролын 32 дугаар сургуулийн захирал Ч.Ундармаа "...манай сургуульд заавал хийлгэх дархлаажуулалтын үндэсний товлолын дагуу сахуу, татран өвчний эсрэг сэргийлэх вакцин хийх талаар Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн даргын 2023 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/64 дугаар тушаал ирсэн бөгөөд сургуулийн эмчид хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаар үүрэг өгсөн" гэх тайлбарыг өгсөн.

Харин тус сургуулийн эмч Б.Гэрэлмаа өөрийн тайлбартаа "... Дүүргийн эрүүл мэндийн төвөөс ирсэн тушаалын дагуу жил бүрийн 10 дугаар сард вакцинжуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулдаг. Манай сургуулийн хэмжээнд 7, 15 насны сурагчид хамрагдсан. Энэ удаагийн заавал хийх дархлаажуулалтад сургуулийн насны хүүхэд хамрагдах тул сургууль дээр нь хийхэд давхцуулж хийх эрсдэл үүсэхгүй гэж хийдэг гэж ойлгож байгаа" гэжээ.

Сахуу, татран өвчний эсрэг сэргийлэх тарилгыг эцэг, эхийн зөвшөөрөлгүй хийсэн талаар тус сургуулийн багш Д.Дэжидмаа "...ангийнхаа фейсбүүк групп дээр сахуу, татран өвчний эсрэг вакцин хийх гэж байгаа талаар эцэг, эхчүүдээс зөвшөөрөл авахаар зар оруулсан байсан. Гэвч 2023 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр харьяа өрхийн эмнэлгээс вакцин хийхээр ирсэн бөгөөд гомдолд дурдсан 2 хүүхэд "хийлгэхгүй" гэж хэлж байсан боловч эцэг, эхээс ангийн групп дээр вакцин хийлгэхгүй талаар мэдэгдээгүй байсан тул хийлгэнэ гэж ойлгосон. Тухайн сахуу татран гэж аюултай өвчин гэж сонсож байсан учраас хүүхдүүдийг хийлгэхгүй гэж

15007066

хэлэхэд нь вакцинаас айсандаа тэгж байна гэж ойлгоод хоцруулчих байх гэсэндээ тариулсан" гэх тайлбар, мэдээллийг өгсөн болно.

Хан-Уул дүүргийн "Амгалан-Өрх" өрхийн эмнэлгийн эмч Э.Нямаатай холбогдож мэдээлэл авахад "...тухайн өдөр гомдолд дурдсан хүүхдүүдийн ангийн багшаас хийлгэхгүй хүүхэд байгааг асуухад "нэг хүүхэд хийлгэхгүй гэж ширээн доогуур орж үлдсэн бусад нь бүгд хийлгэнэ" гэж хэлж байсан. Өмнө нь нэмэлт дархлаажуулалтыг хийхэд заавал эцэг, эх, асран хамгаалагчийн зөвшөөрлийн хуудсыг тухайн тушаал, шийдвэрт хавсаргаж байсан. Харин энэ удаагийн заавал хийлгэх дархлаажуулалтын товлолд заасны дагуу сахуу, татран өвчний эсрэг сэргийлэх тарилга хийх талаар гаргасан тушаал, шийдвэрт зөвшөөрөл авах хуудсыг хавсаргаагүй байсан" гэж хариулсан.

Иргэн Ж.Занаа гомдолд дурдсан асуудлаар Эрүүл мэндийн яамд хандсан байх бөгөөд түүний гомдлын мөрөөр Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас хяналт шалгалт хийж, Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороонд байрлах "Амгалан-Өрх" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч Э.Нямаа нь хүүхдэд заавал хийх дархлаажуулалтын үндэсний товлолд заагдсан сахуу, татран өвчний эсрэг сэргийлэх тарилгыг хийхдээ хүүхдийн эцэг, эх, асран хамгаалагчаас ирүүлсэн зөвшөөрлийн хуудсыг хянаж, хүүхдүүдийн нэрсийг тулгалгүй үзлэг хийж дархлаажуулалтад хамруулсан нь тогтоогдсон тул Зөрчлийн тухай хуулийн 2.3 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасны дагуу арга хэмжээ тооцсон байна.

Дархлаажуулалтын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2 дахь хэсэгт "Эрүүл мэндийн орон нутгийн байгууллага нь сэргийлэх тарилгын үндэсний товлолд орсон болон тархвар судлалын заалтаар хийх сэргийлэх тарилгад хамрагдах хугацааг нутаг дэвсгэртээ оршин сууж байгаа иргэн бүрт албан ёсоор мэдэгдэнэ", 13.3 дахь хэсэгт "Сэргийлэх тарилгыг хүүхэд болон иргэний эрх зүйн эрхийн чадамжгүй гэж тооцогдсон иргэнд эцэг, эх, хууль ёсны асран хамгаалагчийн зөвшөөрөлтэйгөөр хийнэ", 13.5 дахь хэсэгт "Сэргийлэх тарилгыг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэн зохион байгуулна" гэж хуульчилсан бөгөөд Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн даргын 2023 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн "Дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай" А/64 дугаар тушаалын 3.3-т "Улирлын томуугийн вакцин болон заавал хийх дархлаажуулалтын ач холбогдлын талаарх мэдээллийг эцэг, эх, цэцэрлэг, асрамжийн төвийн эмч, багш нарт хийж, зөвшөөрлийн хуудсыг хүүхдийн эцэг, эх, асран хамгаалагчдад танилцуулж, гарын үсэг авсан байх"-аар заажээ.

Дээрх үйл баримт, холбогдох албан тушаалтны өгсөн тайлбар, мэдээлэл, эрх бүхий байгууллагын шийдвэр зэргээс үзэхэд гомдолд дурдсан "эцэг, эх, асран хамгаалагчаас зөвшөөрөл авахгүй заавал хийх дархлаажуулалтын үндэсний товлолд заасан сахуу, татран өвчний эсрэг сэргийлэх тарилга хийсэн" гэх асуудал нь тогтоогдож байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Дархлаажуулалтын тухай хуульд заасан дархлаажуулах тарилгыг тарихдаа заавал эцэг, эх, асран хамгаалагчаас боломжит бүхий л арга хэлбэрээр зохих зөвшөөрлийг заавал авах зөвлөмж, чиглэлийг холбогдох байгууллагад хүргүүлэх;

2.Дархлаажуулалтын тарилгыг мэргэжлийн эмчийн хяналтад эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, зориулалтын тарилгын өрөө, эмнэлгийн орчинд хийх зөвлөмж, чиглэлийг холбогдох бүх байгууллагад хүргүүлэх;

3.Эцэг, эх, асран хамгаалагчид дархлаажуулалтын дараа гарч болох урвал хүндрэлийн талаар тухай бүрд танилцуулж мэдээлэл өгөх зөвлөмж, чиглэлийг бүх шатны эрүүл мэндийн бүх байгууллагад хүргүүлэх;

4.Дархлаажуулах бэлдмэлийн чанар, аюулгүй байдал, хадгалалт, тээвэрлэлтэд байнгын хяналт тавих, илэрч болзошгүй гаж нөлөөний талаар олон нийтэд мэдээлэл өгч, тайлагнаж хэвших;

5.Дархлаажуулалтын дараах урвал хүндрэлийг бүртгэн, мэдээлэх ажиллагаанд Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 217 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтад тодорхойлсон гаж нөлөөнүүдийн жагсаалтын дагуу хяналт тавьж, гаж нөлөө гарсан тохиолдолд мэргэжлийн заавар, зөвлөгөөг эрүүл мэндийн бүх шатны байгууллагуудын эмч, сувилагч нараар дамжуулан эцэг, эх, асран хамгаалагчид түгээх.

Энэхүү Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх тайлан мэдээллийг холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Ж.ХУНАН